

1503874-89.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2335845/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 21871136 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 7736/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503874-89.2021.8.26.0548 controle:2021/001355

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2335845/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 21871136 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 7736/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2335845 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 7736/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2335845/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS EDUARDO DA SILVA BARRETO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Aos 12 de maio de 2022, às 13 horas e 30 minutos, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Campinas, Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ, comigo Escrevente ao final nomeado(a), teve início a audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamento, nos autos nº 2021/001355, em que a Justiça Pública

move ao réu DENIS EDUARDO DA SILVA BARRETO . Apregoadas as partes compareceu a Dr(a). Yumica Asahara, DD. Promotor(a) de Justiça, presente o acusado, presente seu defensor Dr. Thiago Soares Piccolotto, Defensor Público. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz de Direito foi deliberado o seguinte: Considerando o decidido recentemente pelo STJ, no HC nº 397.382/SC, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determino que o réu seja interrogado ao final da instrução, para evitar futura arguição de nulidade. Esta audiência foi realizada, excepcionalmente, por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme o Provimento CSM nº 2.651/22 e os Comunicados CG 208/22 e 284/20. Nesta oportunidade foram inquiridas as testemunhas Saint Clair Aparecido Amaral e Joao Fialho de Carvalo , bem como foi o acusado interrogado, todos ouvidos separadamente pelo sistema videoconferência, observando sempre a incomunicabilidade dos declarantes/depoentes, conforme segue. Na sequência foram gravados os depoimentos, através de gravação no Software Microsoft Teams, podendo ser acessado pela importação no sistema SAJ, sendo realizado em arquivo único, conforme o que dispõe o artigo 405, §1º, do CPP e item 12 do Comunicado CG nº 284/2020. Encerrada a instrução e aberto os debates, foi dada a palavra a DD. Representante do Ministério Público, bem como ao DD. Defensor Público, que se manifestaram oralmente, conforme gravação anexa. Em seguida, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença. VISTOS. DENIS EDUARDO DA SILVA BARRETO, RG nº 35.372.339/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/02). Aos 10.12.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 52/55). Inicialmente, o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 97 e 91). A denúncia foi recebida aos 25.02.22 e o acusado citado aos 21.03.22 (fls. 92 e 130). Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi o réu interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa formulou pleitos alternativos de absolvição com base na nulidade da prova e desclassificação para o porte para uso próprio. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, considerando os argumentos da defesa, não vislumbro irregularidade alguma no proceder da guarda municipal. Entendo que a guarda municipal também tem a função de garantir a ordem pública, de prevenir e reprimir a prática de delitos. Além disso, a prisão em flagrante é possível a qualquer do povo conforme o artigo 301 e conforme disposto na própria Constituição Federal. A prisão em flagrante delito de qualquer cidadão por membro da guarda municipal não configura qualquer vício assim como não configura vício a busca pessoal efetuada pela guarda municipal, que também tem poder de polícia e autoridade para prevenir e reprimir a prática de delitos. No caso, a medida da busca pessoal possui amparo no artigo 240, § 2º e 244 do CPP, tendo em vista que o réu estava portando, trazendo consigo objeto produto de crime, no caso droga, sem autorização legal ou regulamentar. Estava por isso em flagrante delito nos termos dos artigos 302, inciso I e 303 do CPP, pois praticava delito permanente. No entanto, diferentemente do alegado pelo Ministério Público, realmente não é caso de tráfico, mas sim de porte de droga para consumo pessoal. Foi uma quantidade diminuta, apenas um tipo de droga foi apreendido. A prova, o acervo probatório, é por demais frágil para se reconhecer a traficância ou comercialização das drogas. Não foi demonstrada atividade de mercancia. Só houve, na verdade, o relato de uma única pessoa no sentido de que o réu comercializava e com base nesse relato foi efetuada a busca que, embora legal, logrou apenas em encontrar uma quantidade pequena de drogas e uma quantidade de dinheiro cujo origem foi explicada pelo réu, que é usuário de drogas. Em todo caso, sua versão é verossímilhante a ponto de colocar dúvida neste juízo. Desse modo, havendo dúvida, desclassifico o crime para o artigo 28 da Lei 11.343/06, considerando ainda as circunstâncias definidas no § 2º do mesmo dispositivo. Considero reconhecidas a materialidade e autoria desse crime com base não só na confissão do réu mas com base em todos os documentos, no laudo, nos depoimentos testemunhais e nos relatos da situação de flagrância. Apesar de ser um crime, não autoriza a pena privativa de liberdade, de modo que determino a prestação de serviço a comunidade, no prazo de 02 (dois) meses, observado o

disposto no § 5º do artigo 28 da Lei de Drogas, em estabelecimento a ser definido pelo juízo das execuções. Eventual detração também será definida pelo juízo das execuções. Isto posto e pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.355/21 e CONDENO DENIS EDUARDO DA SILVA BARRETO, RG nº 35.372.339/SP, a cumprir 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade, por infração à norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Revogo a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado, destruam-se os entorpecentes apreendidos, nos termos da Lei 11.343/06. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado pelo MM Juiz de Direito. Eu, CLNS, Assistente Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA